

**MBA
USP
ESALQ**

Legislação no Ambiente Digital (LGPD)

Professor: Helio Ferreira Moraes

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Apresentação

Prof. Hélio Ferreira Moraes

<https://www.linkedin.com/in/heliomoraes/>

Advogado (1995) e Engenheiro Eletrônico (1990) pela USP

DPO Certificado pela Exin na trilha LGPD Essential (PDPE - 2019), GDPR Foundation (PDPF – 2020) e Practitioner (PDPP – 2020), ISO 27001 Foundation (2020).

Treinador credenciado pela Exin para ministrar treinamentos dos módulos Essentials, Foundation e Practitioner.

LLM BINACIONAL LGPD & GDPR (2022), Brasil e Portugal, pela FMP/RS e Centro de Investigação em Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Portugal)

Direito Digital – definição, características e aplicações

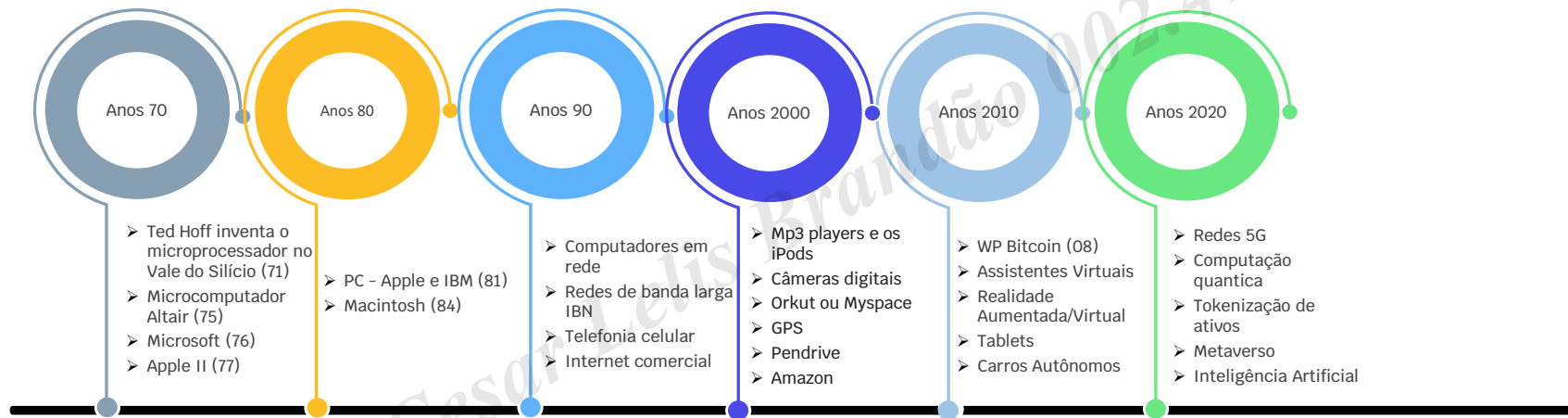
DEFINIÇÃO

Ramo do direito que se dedica a estudar e regulamentar as questões jurídicas relacionadas à tecnologia da informação, internet e ambientes digitais. É uma área que busca compreender e solucionar os desafios legais emergentes da sociedade digital. Se tornou essencial na era moderna, onde a maioria das atividades humanas, seja no comércio, comunicação ou entretenimento, ocorre em plataformas digitais.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A evolução tecnológica contínua impacta a sociedade e, conseqüentemente, o direito, os primeiros desafios legais trazidos pela internet, como questões de direitos autorais e privacidade online, até os desafios atuais, como a regulamentação de big data, internet das coisas (IoT), regulamentação de criptomoedas, metaverso, fake News, deep fakes, inteligência artificial e economia digital.

Direito Digital – Economia digital



Helio Moraes

A internet e novas tecnologias

- Privacidade e Proteção de dados
- Liberdade de expressão e remoção de conteúdo
- Monitoramento dos empregados e códigos de conduta
 - Incidentes de Segurança
 - Fraudes digitais
 - Responsabilidade civil por danos na web
 - Identificação na rede
 - Direito de arrependimento nos meios online
 - Uso indevido de marcas
- Infração de direitos de imagem e direitos autorais

Helio Moraes

Direito Digital Brasil x Mundo

Marcos Legislativos Mundo:

Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital (DMCA) – (EUA – 1998):

uma das leis mais importantes em termos de direitos autorais digitais, criminaliza a produção e disseminação de tecnologia, dispositivos ou serviços destinados a contornar medidas de proteção de direitos autorais.

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) – (EU – 2018):

impõe regras estritas sobre o tratamento de dados pessoais e concede aos indivíduos direitos significativos sobre seus dados, tem alcance global, afetando empresas fora da UE que tratam dados de cidadãos da UE.

Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) – (EUA – 2020):

uma das leis estaduais de privacidade de dados mais abrangentes nos EUA, oferece aos residentes da Califórnia direitos extensos sobre seus dados pessoais, incluindo o direito de saber quais dados são coletados e o direito de solicitar a exclusão desses dados.

Direito Digital Brasil x Mundo

Marco Civil da Internet (MCI) – Brasil (2014)

Lei nº 12.965/2014: estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. É frequentemente referido como a "Constituição da Internet" no país.

Neutralidade da Rede: Exige que o tráfego de dados na internet seja tratado sem discriminação por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação.

Privacidade e Proteção de Dados: Estabelece a proteção da privacidade e dos dados pessoais como um direito fundamental do usuário.

Liberdade de Expressão: Garante a liberdade de expressão online e estabelece que a responsabilidade pelo conteúdo gerado pelos usuários recai sobre os próprios usuários, exceto em casos específicos determinados por ordem judicial.

Guarda de Registros: Define regras para a guarda e proteção de registros de conexão (6 meses) e de acesso a aplicações de internet (1 ano).

Responsabilidade dos Provedores: Estabelece que os provedores de conexão não são responsáveis pelo conteúdo gerado por terceiros, mas os provedores de aplicações na internet podem ser responsabilizados civilmente em determinadas circunstâncias (não exclusão por ordem judicial ou em caso de notificação por crime sexual).

Helio Moraes

Direito Digital Brasil x Mundo

Marco Legal dos Criptoativos (Lei Nº 14.478, de 21 de dezembro de 2022):

Diretrizes: regras para a prestação de serviços de criptoativos, incluindo a definição de ativos virtuais, requisitos para prestadoras de serviços de ativos virtuais e a tipificação de crimes relacionados à fraude com a utilização de criptoativos. Define e classifica criptoativos, estabelecendo normas para sua comercialização e intermediação.

Supervisão de Atividades: Determina que as atividades relacionadas a criptoativos sejam supervisionadas por órgãos competentes, como o Banco Central (valores não mobiliários) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (valores mobiliários).

Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Estabelece procedimentos para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo no mercado de criptoativos.

Registro e Autorização: Exige que as empresas que operam com criptoativos se registrem e obtenham autorização do Banco Central para funcionar.

Proteção ao Investidor: Busca proteger os investidores, exigindo transparência e informações claras sobre os riscos associados aos criptoativos.

Direito Digital Brasil x Mundo

Marco Legal das Criptomoedas - Lei nº 14.478/2022

Código Penal



Fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros (Art. 171-A do Código Penal)
Reclusão: 4/8 anos, e multa.

Crimes Financeiros



Operações com ativos virtuais, inclusive intermediação, negociação ou custódia foram equiparados a instituições financeiras (Lei nº 7.492/86)

AML (Anti-Money Laundering)



Agravamento penas do crime de lavagem e ocultação de capitais de 1/3 a 2/3 a mais da pena de reclusão padrão de 3 a 10 anos

COAF



Atividades sujeitas a Lei 9.613/1998 (Lei do COAF e Prevenção a Lavagem de Dinheiro), devendo essas empresas manter registro das transações

A finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados, é de proteger...



- a) Os dados das pessoas físicas e jurídicas
- b) O tratamento de dados realizado exclusivamente no meio digital
- c) Os direitos fundamentais da pessoa física (privacidade, liberdade etc.)
- d) As atividades de proteção de dados realizadas por empresas públicas.



Princípios e responsabilidades

- LGPD (Lei nº 13.709/2018)



OBJETO

Tratamento de dados pessoais

Realizado por pessoa física ou Jurídica Pública ou privada
Independentemente do meio (digital inclusive)



OBJETIVO

Proteger os direitos fundamentais de:

- **Liberdade**
- **Privacidade**
- **Livre desenvolvimento da personalidade**

LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Definições essenciais

Dado pessoal: qualquer informação relativa a pessoa física identificada ou identificável

Dado pessoal sensível: origem racial ou étnica, dados de saúde, biométricos, religiosos e outros

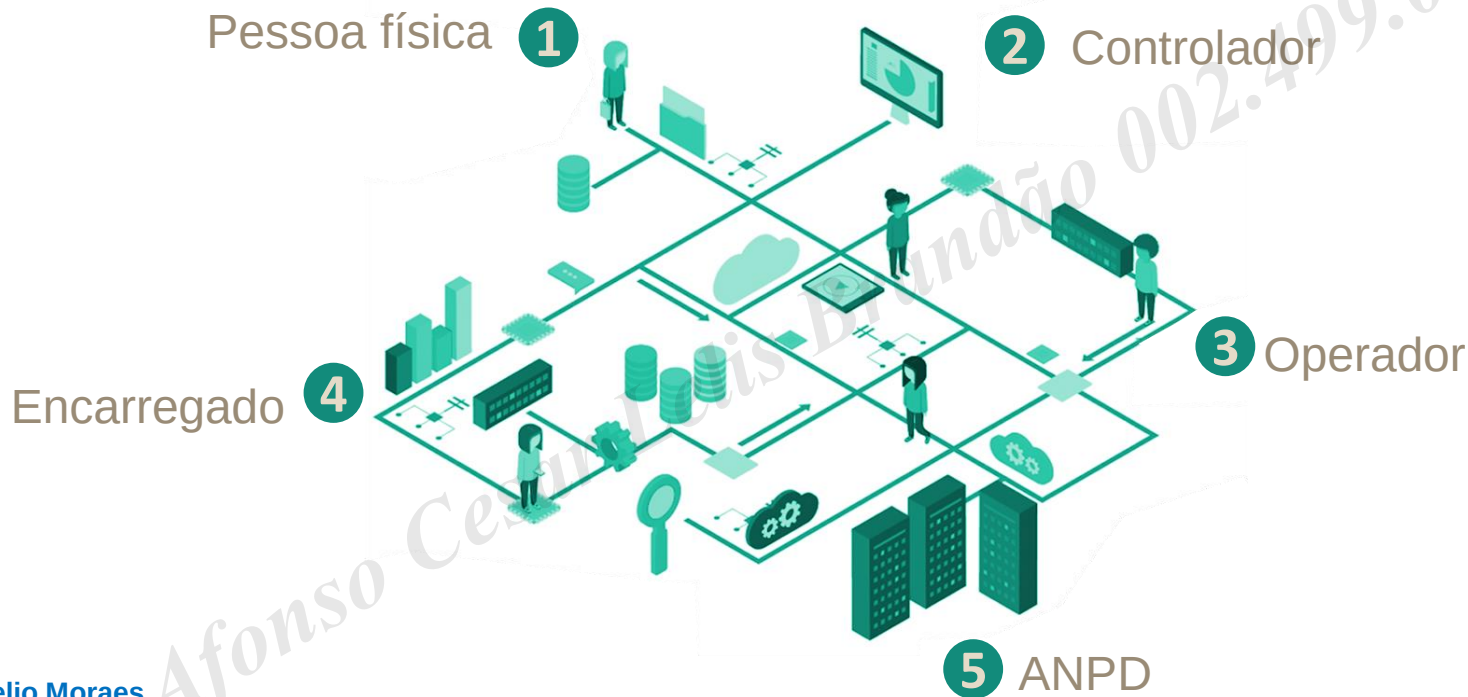
Tratamento: qualquer operação com dados pessoais (ex.: coleta, avaliação, classificação, acesso, controle e armazenamento)

Anonimização: usar meios técnicos razoáveis e disponíveis para que dado não possa ser associado a um indivíduo



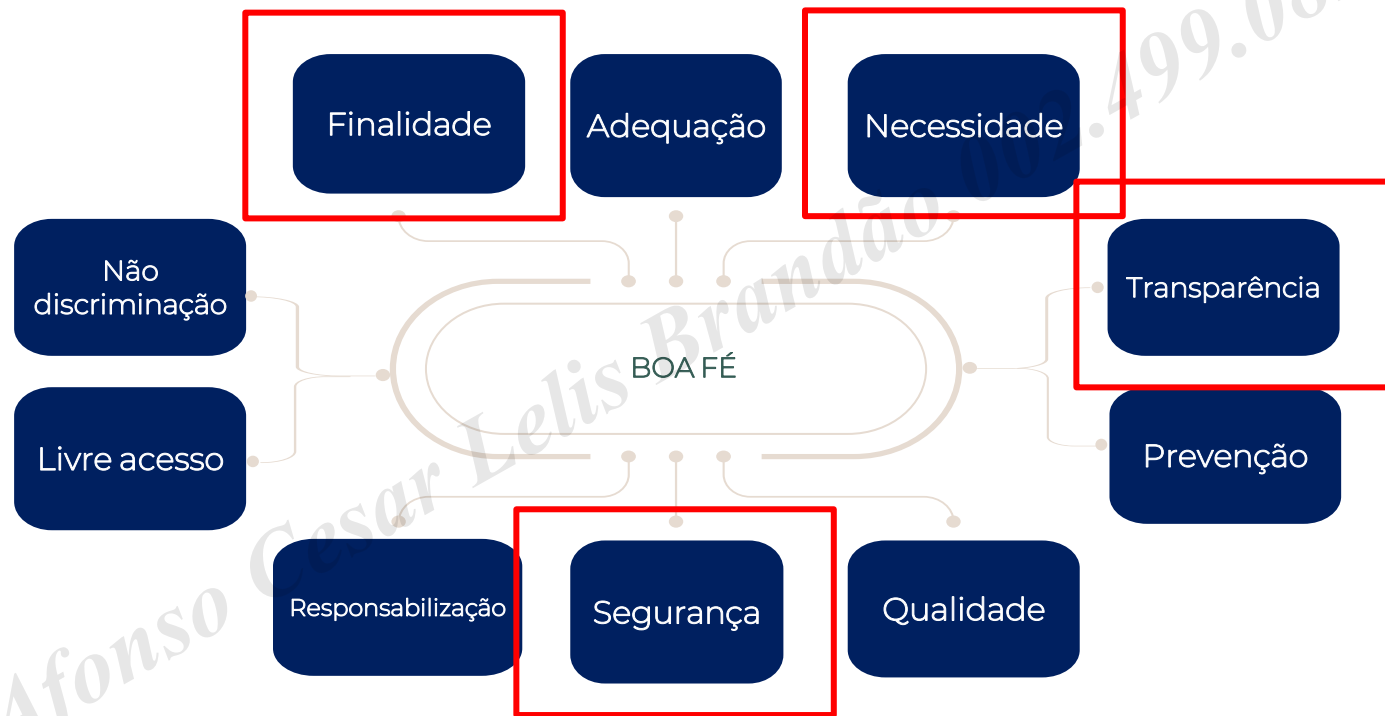
LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Envolvidos



Helio Moraes

Princípios



Bases legais

Todo tratamento de dados pessoais deve estar classificado em uma hipótese legal adequada, que pode ser:

- Consentimento → Ex.: divulgação da data de aniversário de colaboradores
- **Legítimo interesse** → **Ex.: e-mail marketing para clientes ou prospects**
- Cumprimento de obrigação legal → Ex.: envio de dados de admissão para órgãos públicos
- Execução de contrato → Ex.: contrato com clientes (representantes legais), colaboradores etc.
- Exercício regular de direitos → Ex.: se defender em um processo ou reclamação
- Prevenção à fraude → Ex.: biometria facial para autenticação de identidade em bancos
- Proteção do crédito
- Proteção da vida
- Execução de políticas públicas
- Estudos por órgãos de pesquisa
- Tutela da saúde

Helio Moraes

O que são dados pessoais?



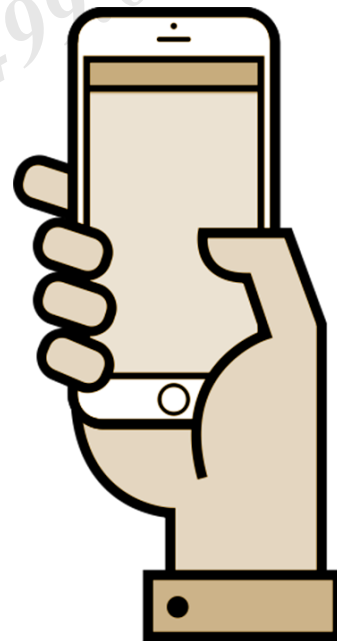
- a) Apenas dados cadastrais como nome, endereço e números de documentos
- b) Somente aqueles que se referem à intimidade
- c) Informações sobre a saúde financeira da empresa
- d) Qualquer informação referente pessoa física, identificada ou identificável



LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Direitos dos titulares

- Confirmação da existência de tratamento
- Acesso
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados
- Anonimização, bloqueio ou eliminação
- Portabilidade
- Eliminação dos dados pessoais tratados com base no consentimento
- Informações sobre compartilhamento dos dados
- Negativa de consentimento: informações e consequências
- Revogação do consentimento
- Peticionamento contra o controlador
- Oposição ao tratamento não consentido
- Revisão de decisão automatizada
- Informações sobre os critérios da decisão automatizada



LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Dados pessoais sensíveis

REGRA GERAL: TRATAMENTO VEDADO



- Origem racial ou étnica
- Convicções religiosas
- Opiniões políticas
- Filiação a sindicatos ou organização de caráter religioso, filosófico ou político
- Informações de saúde ou à vida sexual
- Dados genéticos ou biométricos



EXCEÇÕES QUE PERMITEM O TRATAMENTO:



- Consentimento específico e em destaque
- Cumprimento de obrigação legal
- Execução de políticas públicas pela administração
- Estudos por órgãos de pesquisa
- Exercício regular de direitos
- Proteção da vida ou da incolumidade física
- Tutela da saúde por profissionais da área
- Prevenção à fraude em sistemas eletrônicos

LGPD (Lei nº 13.709/2018)

Sanções Administrativas

Resolução nº4
CD/ANPD



ADVERTÊNCIA

Com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas.



MULTA SIMPLES OU DIÁRIA

Até 2% da receita do grupo no Brasil no último exercício, limitada a R\$ 50 milhões.



PUBLICIZAÇÃO

Após devidamente apurada e confirmada a infração.



BLOQUEIO

Dos dados pessoais a que se refere a infração.



ELIMINAÇÃO

Dos dados pessoais a que se refere a infração.

Qual agente de tratamento trata dados em nome e sob orientações de outro agente?



- a) Controlador
- b) Encarregado
- c) Operador
- d) ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais)



Compliance Digital

Vazamento de senhas do Ministério da Saúde expõe informações de pacientes de Covid-19, diz jornal

A brecha foi revelada pelo jornal 'O Estado de S. Paulo', que apurou que as senhas permitiam acesso a dados de ao menos 16 milhões de pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e outros membros do governo.

Por G1

26/11/2020 10h43 - Atualizado há 15 minutos



“CASO EINSTEIN”

<https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/11/26/vazamento-de-senhas-do-ministerio-da-saude-expoe-informacoes-de-pessoas-que-fizeram-testes-de-covid-19-diz-jornal.ghtml>

Informações pessoais de pacientes com diagnósticos suspeitos ou confirmados de Covid-19 ficaram disponíveis na internet por quase um mês depois que senhas do **Ministério da Saúde** foram publicadas em uma plataforma aberta, segundo o jornal "O Estado de S. Paulo" em uma



Helio Moraes

Compliance Digital

Home → TECNOLOGIA → Vazamento de dados de "220 milhões de brasileiros" não aconteceu da noite para o dia

TECNOLOGIA

Vazamento de dados de "220 milhões de brasileiros" não aconteceu da noite para o dia

Informações como números de celular, CPFs e nomes completos foram vazados e são vendidos na internet

Por **Lucas Agrela**

Publicado em: 26/01/2021 às 19h58

Alterado em: 01/02/2021 às 17h05

🕒 Tempo de leitura: 5 min



O maior vazamento de dados do qual se tem notícia até hoje aconteceu na semana passada. Foram vazados dados de 220 milhões de brasileiros, ou seja, mais pessoas do que a população viva no Brasil. Noticiado pelo Tecnoblog, o vazamento ainda traz desdobramentos a respeito dos dados expostos na internet.

Hoje, um pesquisador que prefere não ser identificado procurou a EXAME para trazer mais informações sobre o vazamento de dados na web.

<https://exame.com/tecnologia/vazamento-de-dados-de-220-milhoes-de-brasileiros-nao-aconteceu-da-noite-para-o-dia/>

Helio Moraes

Compliance Digital

"Pouco menos de um mês após o megavazamento que expôs os dados sensíveis de 223 milhões de brasileiros, o laboratório da empresa de cibersegurança PSafe detectou um novo vazamento envolvendo operadoras. São 102.828.814 contas de celulares que foram encontradas na deep web.

<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/02/10/vazamento-expoe-registros-de-mais-de-100-milhoes-de-contas-de-celular.htm>

Helio Moraes

Vazamento expõe registros de mais de 100 milhões de contas de celular



Imagem: vladwel/Getty Images/iStockphoto



Renata Baptista
De Tilt, em São Paulo

10/02/2021 20h04 | Atualizada em 11/02/2021 13h32

Pouco menos de um mês após o megavazamento que expôs os dados sensíveis de 223 milhões de brasileiros, o laboratório da empresa de cibersegurança PSafe detectou um novo vazamento envolvendo operadoras. São 102.828.814 contas de celulares que foram encontradas na deep web.

PUBLICIDADE



Compliance Digital

Third Top FTX Executive Pleads Guilty in Fraud Investigation

Nishad Singh, an FTX founder, pleaded guilty to criminal charges and agreed to cooperate with prosecutors investigating Sam Bankman-Fried.



Give this article



Helio Moraes

- 2022- Changpeng Zhao (CEO of [Binance](#)) vendeu a sua participação na FTX de volta para Bankman-Fried. Zhao disse em novembro que também venderia os tokens FTT recebidos em pagamento devido a sua preocupação com a estabilidade financeira da FTX, o que ocasionou uma queda nos preços do FTT.
- Os traders correram para retirar ativos da FTX, causando uma falta de capital de USD 8 bilhões. A Binance ofereceu um empréstimo para FTX, mas depois recuou, forçando a FTX a pedir falência em 11/11/22.
- O colapso da FTX provocou investigações do Departamento de Justiça e da SEC (Securities and Exchange Commission) focada em identificar se a FTX usou indevidamente fundos dos clientes para suportar a Alameda Research, uma plataforma de trading crypto. que Bankman-Fried ajudou a fundar.
- Em 12/12/22, [Bankman-Fried foi preso](#) nas Bahamas por mentir aos investidores e cometer fraude. No dia seguinte, a S.E.C. também abriu processo civil por fraude de valores mobiliários.

Fonte: <https://www.nytimes.com/2023/02/28/technology/ftx-guilty-plea-fraud.html>

Compliance Digital

Regras que independem da regulamentação Lei nº 14.478/2022



Boas práticas de governança

Analisar riscos, transparência, proteção à poupança e dados pessoais

Alinhamento com o CDC e demais legislações

Atuação na prevenção contra financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa

Helio Moraes

Qual alternativa possui princípios da LGPD?



- a) Consensualismo, equilíbrio econômico, publicidade
- b) Moralidade administrativa, função social, autonomia de vontades
- c) Liberdade das partes, impessoalidade, moralidade
- d) Finalidade, necessidade, transparência, segurança



Transparência x privacidade

Transparência: Princípio Fundamental na Administração Pública

Lei de Acesso à Informação (LAI)

A transparência no Brasil é amplamente regida pela Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527/2011. Esta lei estabelece que o acesso à informação pública é um direito fundamental e impõe aos órgãos públicos a obrigação de divulgar informações de interesse público, salvo em casos específicos onde a lei exige sigilo.

Objetivos da Transparência

Combate à Corrupção: A transparência é vista como uma ferramenta essencial no combate à corrupção, permitindo que cidadãos e órgãos de controle tenham acesso a informações que possam revelar atos ilícitos.

Fortalecimento da Democracia: Ao garantir acesso à informação, a LAI promove uma maior participação cidadã e fortalece as instituições democráticas.

Transparência x privacidade

O Equilíbrio entre Transparência e Privacidade

Desafios de Conciliação

O desafio no Brasil é conciliar a necessidade de transparência, especialmente em relação às atividades governamentais, com o direito à privacidade dos indivíduos. Enquanto a LAI promove um ambiente de abertura e acesso à informação, a LGPD impõe limites para proteger dados pessoais.

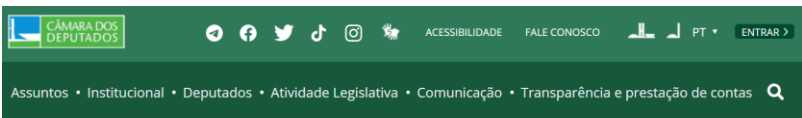
Casos de Conflito

Divulgação de Informações de Funcionários

Públicos: Um exemplo de conflito surge na divulgação de informações de funcionários públicos. Enquanto a transparência exige certa divulgação, a LGPD protege contra a exposição indevida de dados pessoais.

Dados Públicos x Dados Sensíveis: A distinção entre o que constitui dados públicos e dados sensíveis é um ponto crítico, onde o direito à privacidade pode limitar a extensão da transparência.

Transparência x privacidade



Início / Comunicação / Notícias / Esta página

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES

Acesso à informação não pode ser prejudicado por conta de Lei de Proteção de Dados, dizem especialistas

<https://www.camara.leg.br/noticias/828370-acesso-a-informacao-nao-pode-ser-prejudicado-por-conta-de-lei-de-protecao-de-dados-dizem-especialistas/>

Helio Moraes

Autoridades ouvidas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados afirmaram que o acesso a informações de órgãos públicos e de agentes públicos não pode ser prejudicado por interpretações equivocadas da [Lei Geral de Proteção de Dados \(LGPD\)](#). O colegiado discutiu, na terça-feira (16), a interação entre a LGPD e a [Lei de Acesso à Informação \(LAI\)](#), mas especialistas garantiram que não há conflito entre as leis.

Autor do pedido do debate, o deputado [Elias Vaz \(PSB-GO\)](#) acredita que alguns órgãos do governo estão “pegando carona na confusão da interpretação da LGPD e da LAI para impedir que a população tenha acesso à informação transparente”. Para ele, isso dificulta também o trabalho parlamentar de fiscalização do Poder Executivo.

“Nós já temos notícia tanto da própria população, que, por exemplo, requisita informações do governo federal e está tendo negativa em função da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou tendo este problema, agora mesmo recebi um calhamaço de material que pedi, um material denso, e ficou sob sigilo esse material só porque tinha CPF das pessoas”, disse. “Eu sequer posso tirar cópia desse material, e eu já identifiquei possíveis irregularidades”, complementou.

A Lei de Acesso à Informação completa 10 anos nesta quinta-feira (18).

Transparência x privacidade



<https://www.jota.info/coberturas-especiais/protacao-de-dados/lai-v-lgpd-itu-tera-de-divulgar-dados-completos-de-remuneracao-de-servidores-16082022>

Helio Moraes

O município de Itu foi obrigado a divulgar adequadamente dados completos sobre a remuneração de seus servidores por meio do portal da transparência e cumprir os dispostos na **Lei de Acesso à Informação** (LAI). A decisão foi proferida por unanimidade pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no âmbito de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

A ação foi baseada em inquérito civil instaurado para verificar as medidas tomadas pelo município, visto que os dados de servidores públicos indicados por cargos estavam incompletos. O Ministério Público disse que tentou o ajustamento da conduta, mas Itu não aceitou a inclusão no portal da transparência dos dados referentes à remuneração por entender que a medida seria desnecessária.

Transparência x privacidade

Informações trabalhistas

Lei de igualdade salarial: Drogarias têm liminar para não informar dados ao governo

Empresas contestaram o envio de informações trabalhistas e divulgação pública dos dados.

Da Redação

quarta-feira, 6 de março de 2024

Atualizado às 11:28

Compartilhar     

 0  Comentar

Siga-nos no  Google News

A - A +

Duas redes de drogarias conseguiram, na Justiça, o direito de não fornecer ao governo informações trabalhistas e salariais dos funcionários para o Portal Emprega Brasil, bem como de não publicarem relatório de transparência salarial produzido pelo MTE em seus sites e redes sociais. As empresas questionam as exigências, previstas a partir da lei de igualdade salarial. Liminares foram deferidas por juízas da 26ª vara Federal do RJ, e da 26ª vara Cível Federal de SP.

<https://www.migalhas.com.br/quentes/402922/lei-de-igualdade-salarial-drogarias-nao-terao-de-informar-dados>

Helio Moraes

Relembrando: Para todo tratamento de dados pessoais, deve haver o consentimento do titular?

- a) Verdadeiro
- b) Falso



Segurança da informação

De quem é a responsabilidade?

Informação e dados pessoais existem em toda a empresa, e **muitos não estão em computadores**

Todos são responsáveis por cuidar das informações e dados pessoais espalhados nas áreas em planilhas, tabelas, comunicações no WhatsApp, etc.

Leis como a LGPD **afetam toda a sociedade**, são chamadas de leis sociais, como se fosse um Código de Defesa do Consumidor

Segurança da informação

Crescimento de 46% dos ataques em 2022

Ataques cibernéticos no Brasil cresceram 46% no segundo trimestre

Por William Schendes, editado por Karoline Albuquerque | 09/08/2022 12h19

O **Brasil** segue como um dos países que mais sofre com ataques hackers. Dados da Checkpoint Research mostram que a média de **ataques cibernéticos** no segundo trimestre de 2022 teve aumento de 46%, uma diferença de 14% da média global, de 32%.

Os dados ainda reforçam que a pandemia da Covid-19 teve grande influência nesses ataques realizados e empresas têm sofrido cada vez mais pelos ataques **ransomware**. Os dados revelam que o Brasil tem em média 1.540 incidentes de cibersegurança. O número é superior à média global de 1.200 ataques por semana.

<https://olhardigital.com.br/2022/08/09/seguranca/ataques-ciberneticos-brasil-cresce-46/>

Segurança da informação

Ataques: Ransomware

Forma **mais agressiva de malware**, acessa e criptografa os dados.

Criminosos geralmente agem **exigindo pagamento em troca da liberação dos dados**

Vulnerabilidade



- E-mails fraudulentos
- Falha de segurança de empregado

Bloqueio/ Sequestro



Ações nocivas,
geralmente utilizada
criptografia

Extorsão



Pagamento de resgate
ou restauração das
configurações de
fábrica

Segurança da informação

Phishing

TECNOLOGIA

E-mails fraudulentos crescem 400% durante pandemia, aponta empresa de segurança

NordVPN destaca que esse tipo de ameaça corresponde a 60% de todos os ataques cibernéticos

Fonte: <https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2021/03/e-mails-fraudulentos-crescem-400-durante-pandemia-aponta-empresa-de-seguranca.html>

Helio Moraes

Segurança da informação

Ataques: Phishing



Helio Moraes

Segurança da informação

Ameaças internas: Falha Humana



Upload de arquivos de máquinas da empresa para dispositivos pessoais, e vice-versa



Compartilhamento de senhas ou informações, sem observância de restrições de acesso



Uso de aplicativos de comunicação **não oficiais**, para **fins profissionais**

Segurança da informação

Ameaças internas: Falha Humana



Envio de
e-mail e/ou documentos pessoais, para
e-mail da empresa

Envio de
e-mail e/ou documentos da
empresa para e-mails pessoais

Segurança da informação

Ameaças internas: Falha Humana

Computador desbloqueado sem a **vigilância/presença do usuário (home office ou na empresa)**



Documentos e arquivos **em cima das mesas**,
ou armazenados em **gavetas e armários** sem
segurança adequada



Helio Moraes

Segurança da informação

Incidentes de Segurança

Informação (Dado pessoal)

- Confidencialidade
- Integridade
- Disponibilidade



Revelação
não
autorizada



Destruição

Qualquer evento que
possa causar dano,
confirmado ou não, **é um
incidente de segurança.**



Acesso
indevido



Perda



Alteração

Relembrando: A quem cabe tomar as decisões referentes à forma e duração do tratamento dos dados?



- a) Operador
- b) Controlador
- c) Encarregado
- d) ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais)



Incidentes de Segurança

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO É RESPONSABILIDADE DE TODOS

LGPD NO TRABALHO

TRT-2 mantém justa causa de empregado que enviou dados sigilosos a conta pessoal

9 de novembro de 2021, 16h50

 [Imprimir](#)  [Enviar](#)   

O empregado que transfere dados sigilosos da empresa a uma conta pessoal incorre em falta disciplinar grave, que enseja a dispensa por justa causa — ainda que não haja dolo e que as informações não sejam repassadas a terceiros.

<https://www.tst.jus.br/-/confirmada-justa-causa-para-banc%C3%A1ria-que-enviou-dados-sigilosos-de-clientes-para-seu-e-mail>

Notícias do TST

Mantida justa causa para bancária que enviou dados sigilosos de clientes para seu e-mail

A justa causa foi confirmada em primeira e segunda instâncias. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o comportamento irregular foi confirmado pela prova testemunhal e documental. "Havia norma expressa no sentido de que o e-mail pessoal dos empregados não pode ser utilizado para armazenamento de informações dos clientes", diz a decisão, que lembrou ainda que a empregada assinou termo de segurança e privacidade das informações dos clientes do banco.

<https://www.conjur.com.br/2021-nov-09/mantida-justa-causa-trabalhador-enviou-dados-sigilosos-mail-pessoal>

Helio Moraes

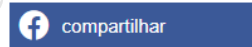
Incidentes de Segurança

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO É RESPONSABILIDADE DE TODOS

EMPREGADO VIOLA LGPD EM PEDIDO DE RESCISÃO INDIRETA E É PUNIDO COM JUSTA CAUSA

Esta notícia foi visualizada 102508 vezes

Publicada em: 01/03/2023 / Atualizada em: 01/03/2023



A análise da julgadora considerou que “o autor violou a intimidade e a privacidade de terceiros, pessoas naturais clientes da reclamada, e infringiu a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, utilizando dados sensíveis de forma ilícita. Ainda, fez com que a empresa infringisse a LGPD, pois esta era a responsável pela guarda dos dados sensíveis de seus clientes. Por fim, o reclamante descumpriu norma expressa da reclamada, da qual o reclamante foi devidamente cientificado.”

<https://ww2.trt2.jus.br/noticias/noticias/noticia/empregado-viola-lgpd-em-pedido-de-rescisao-indireta-e-e-punido-com-justa-causa>

Helio Moraes

Relembrando: São exemplos de dados pessoais sensíveis:



- a) Dados biométricos, origem racial, dados de saúde
- b) Preferências de consumo, nº do cartão de crédito, CPF
- c) Extrato bancário, CPF, certidão de casamento
- d) Certidão de nascimento, título de eleitor, PIS



Direito Digital nas estratégias jurídicas das empresas

GOVERNANÇA DIGITAL:

Estrutura para gerir e direccionar a TI, alinhando-a com os objetivos estratégicos da empresa. Essencial para garantir que a transformação digital seja eficaz, segura e alinhada com as regulamentações e políticas internas. Os desafios incluem a gestão de dados, privacidade, segurança cibernética e conformidade com leis como a LGPD.

MATURIDADE DIGITAL:

Empresas devem avaliar sua prontidão para a transformação, considerando infraestrutura tecnológica, cultura organizacional e competências digitais. Investimento em treinamento e desenvolvimento de uma cultura que valoriza a inovação e a adaptação digital.

IMPACTO DA IA:

A IA está remodelando processos de negócios, oferecendo insights avançados e automatizando tarefas complexas. Incluem questões éticas, vies algorítmico, necessidade de dados de qualidade e habilidades especializadas para gestão e interpretação. As empresas precisam de estratégias claras para implementação de IA, incluindo governança de dados, infraestrutura de TI robusta e parcerias estratégicas para desenvolvimento e implementação de soluções de IA.

Direito Digital nas estratégias jurídicas das empresas

INTEGRAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS

Trabalho conjunto com outras práticas jurídicas para desenvolver soluções integradas, abordando desde questões de conformidade até aspectos jurídicos de novas tecnologias.

DIRETORIA E CONSELHOS

Necessidade de atualização constante sobre tecnologias emergentes e práticas de governança digital, ao mesmo tempo que encontrar o equilíbrio certo entre adotar inovações tecnológicas e gerenciar os riscos associados. Liderar a mudança cultural necessária para uma transformação digital bem-sucedida, superando a resistência interna.

GOVERNANÇA E COMPLIANCE

Revisão de políticas, contratos e códigos de conduta para alinhar as práticas digitais com as melhores práticas de mercado e legislação vigente.

GESTÃO DE CRISES

Apoio em investigações de incidentes, interface com autoridades e reguladores, e gestão de impactos negativos em eventos de segurança da informação.

INOVAÇÃO E STARTUPS

Análise jurídica de startups e empresas inovadoras, abordando aspectos legais de novos modelos de negócios e tecnologias emergentes.

Direito Digital nas estratégias jurídicas das empresas

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Avaliação jurídica sobre segurança da informação e fraudes digitais, incluindo mitigação de riscos cibernéticos, gestão de crises e remediação após incidentes.

PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE

Estruturação e implementação de programas de adequação à LGPD, consultoria em proteção de dados para o dia a dia das empresas e gestão de crises decorrentes de vazamentos de dados.

COMÉRCIO ELETRÔNICO

Elaboração e revisão de políticas de privacidade, termos de uso, contratos e regulamentos para e-commerce.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (BIG DATA E DATA ANALYTICS)

Consultoria para garantir que o uso de IA respeite normas aplicáveis, siga princípios éticos e esteja estruturado para mitigar riscos.

BLOCKCHAIN, TOKENIZAÇÃO E CRIPTOMOEDAS

Assessoria em projetos baseados em blockchain, incluindo investimentos com tokens e criptomoedas, e questões jurídicas relacionadas às NFTs.

METAVERSO

Estruturação de ambientes digitais seguros juridicamente que promovam desenvolvimento empresa sem violar direitos de terceiros e proteger a empresa.

Helio Moraes

Relembrando: A que se refere o princípio da necessidade?



- a) Os dados não podem estar desatualizados
- b) Dever de aplicar medidas técnicas para garantir a segurança dos dados
- c) Deve ser utilizado o mínimo de dados para atingimento da finalidade
- d) O titular deve ter acesso facilitado às suas informações



Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

IMPACTOS DA LGPD NO CADASTRO

REDUZIR SOMENTE AO NECESSÁRIO

Abandonar a prática de pedir informações que não são essenciais para a execução do contrato de compra e venda com o consumidor.

REGRAS DE ACESSO

Os dados devem ser armazenados considerando a necessidade de acesso, que deve ser limitado através de regras. Outra opção é manter uma base centralizada, com acesso exclusivo a um time gestor.

MANTER CORRETO E ATUALIZADO

Adotar os cuidados necessários para que os dados dos consumidores estejam sempre corretos e atualizados.

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

O INDIVÍDUO É UM LEAD, MAS TAMBÉM UM TITULAR

O TITULAR PRECISAR ESTAR INFORMADO

É preciso ser transparente e passar informações completas para os titulares sobre quais serão as finalidades dos dados pessoais coletados.

CUIDADO NA ABORDAGEM

Mesmo que o lead tenha entrado em contato ativamente com a sua empresa, é preciso se identificar, informar ao lead sobre o tratamento de seus dados, ter conhecimento da origem dos dados, manter o controle com o lead.

O LEAD PODE MUDAR DE IDEIA

Ainda que o lead tenha solicitado um contato ou proposta comercial, ele pode, a qualquer momento, interromper essa comunicação.

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

IMPACTOS DA LGPD NA ANÁLISE DE DADOS

ENTENDER A ORIGEM DO DADO

Evitar a famosa “compra de base de dados”. Caso obtenha dados com parceiros, certifique-se da origem, de como foram obtidos e se podem ser compartilhados com você.

MELHORIA DE QUALIDADE NOS DADOS

Os dados coletados devem ser necessários ao desenvolvimento da estratégia, evitando que as empresas colem informações exageradas ou mesmo desnecessárias aos fins propostos.

FINALIDADE PARA QUAL FOI DISPONIBILIZADO

Somente utilizar os dados para as finalidades informadas quando da coleta. Uma vez atingida a finalidade, anonimizar ou excluir os dados

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

IMPACTOS DA LGPD NA ANÁLISE DE DADOS

USO CUIDADOSO DE DADOS PESSOAIS DE ACESSO PÚBLICO

Embora dispensem o consentimento, o uso de tais dados possui limitações, como atender aos princípios da finalidade, adequação e necessidade

DADOS SENSÍVEIS

Segmentação de campanha com dados sensíveis deve ser justificada. Públicos fragmentados por raça, gênero, orientação sexual, opinião política, religião, requerem maior atenção.

DADOS ANTIGOS

Deve fazer o clearance, ou seja, é preciso que as empresas verifiquem toda a base atual, assegurando que todos os inscritos autorizaram o envio dos e-mails. Aqueles que não consentiram explicitamente devem ser abordados e a permissão solicitada.

Helio Moraes

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

IMPACTOS DA LGPD NA ANÁLISE DE DADOS

SEGREGAÇÃO DE DADOS SENSÍVEIS OU CONFIDENCIAIS

Separe o armazenamento de dados sensíveis ou confidenciais dos dados comuns. Adicionar alguma barreira, mas não bloquear o acesso a tais dados, pode ser usado como um sinal para indicar que merece um maior grau de cuidado.

ESTRATÉGIA DO JARDIM MURADO

Adote a estratégia de dividir os processos no pipeline de processamento de dados para rastrear e identificar dados sensíveis ou confidenciais e impedir que eles se espalhem para lugares não intencionais ou desconhecidos.

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

PROTEÇÃO DE DADOS EM MARKETING

NEWSLETTER

Assessoria de Imprensa e/ou de Relações Públicas

TREINAMENTO DE PARCEIROS

Faça o possível para que eles também estejam em conformidade com a LGPD

DADOS CADASTRAIS DOS TARGETS

Centralizado e sem acesso por diversas pessoas

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

IMPACTOS DA LGPD NO MARKETING DIGITAL

POLÍTICAS DE PRIVACIDADE

Contemplar todas as estratégias de marketing digital.
Texto claro e de fácil compreensão.

CONSENTIMENTO

Deve ser livre, transparente e inequívoco.
Usar e abusar de alertas, pop-ups e banners para informar o usuário sobre os dados que está coletando.

OPT-IN

Deixar o box desmarcado. O cliente marcará se aceita fornecer seu dado. A marcação representará seu aceite e se tem interesse na oferta.

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

IMPACTOS DA LGPD NO MARKETING DIGITAL

USO DE COOKIES, WEB BEACONS E PIXELS

Informar sobre a instalação de cookies para coleta de dados, inclusive se eles forem utilizados para campanhas no Facebook ou outras redes sociais, como é o caso do remarketing.

RELEVÂNCIA NO CONTEÚDO/ INBOUND

Adotar estratégia de interesse natural do usuário com a marca. Focar na qualidade do conteúdo que leve ao consentimento do consumidor ao uso de seus dados pessoais.

CONSCIENTIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SEGMENTO

Treinamento é essencial para substituir velhos hábitos. Tanto times internos quanto de parceiros precisam de treinamento.

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

IMPACTOS DA LGPD NO MARKETING DIGITAL

USO CUIDADOSO DA ESTRATÉGIA DE PREÇO DINÂMICO

Preços definidos conforme certas características do consumidor podem ser considerado comportamento discriminatório.

MELHOR ESCOLHA DOS PARCEIROS DE MARKETING

Certifique-se de que os seus parceiros de negócios também estão adequados às novas regras. Afinal, você poderá ser responsável pelos atos por eles cometidos.

USO DE TECNOLOGIAS DE IDENTIFICAÇÃO / MONITORAMENTO

Tecnologias de identificação como o reconhecimento facial e biometria ou de monitoramento e rastreamento, como web beacons, geolocalização e outros, elevam o risco de emissão de RIPD.

Relembrando: Sobre o princípio da finalidade:



- a) Posso coletar dados pessoais como precaução (caso precise para algo depois)
- b) Refere-se à necessidade de demonstrar que a empresa está adequada à LGPD
- c) Todo tratamento deve ter uma finalidade legítima e específica.
- d) Não serve para nada.



OBRIGADO!

<https://www.linkedin.com/in/heliomoraes/>